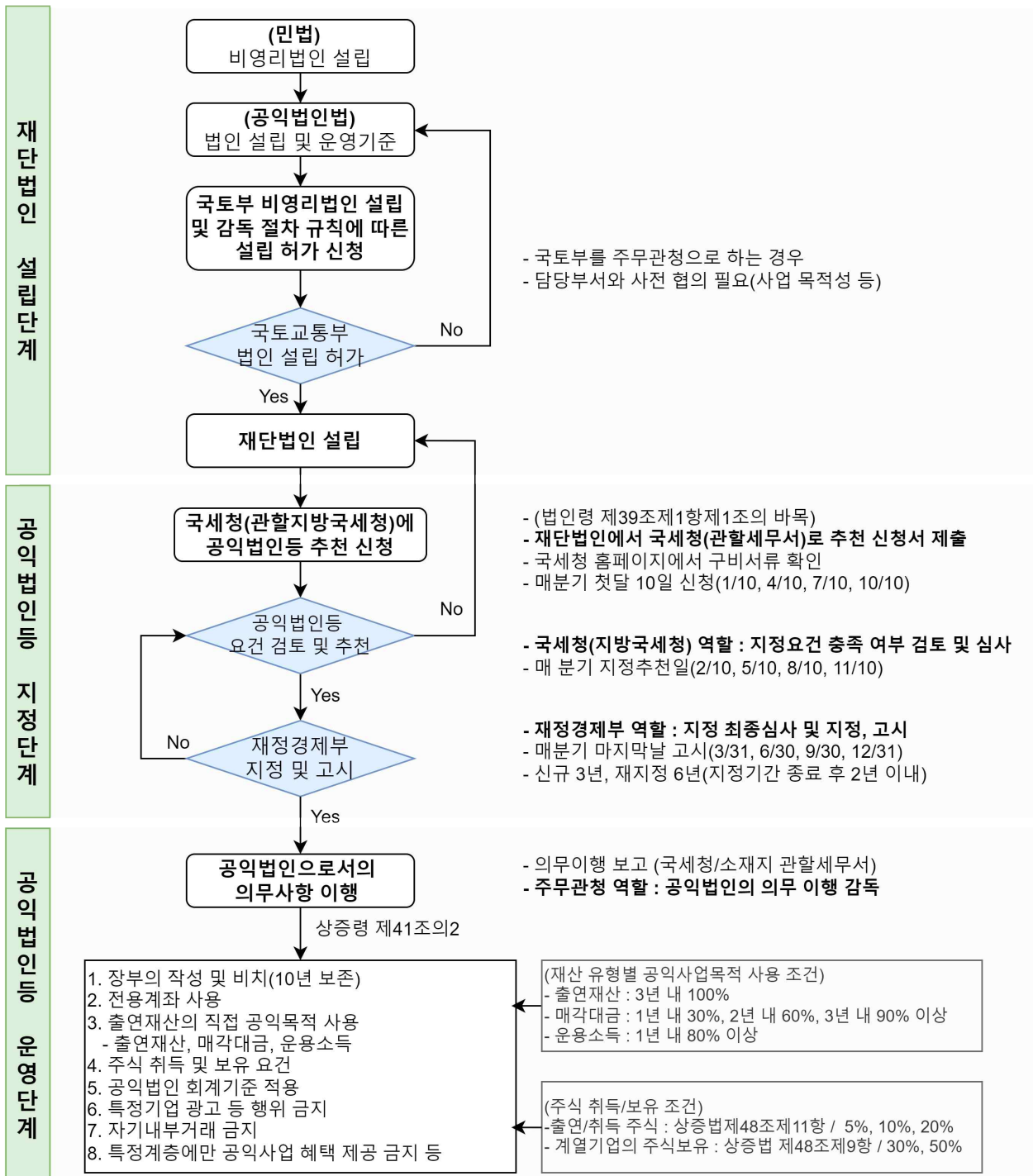


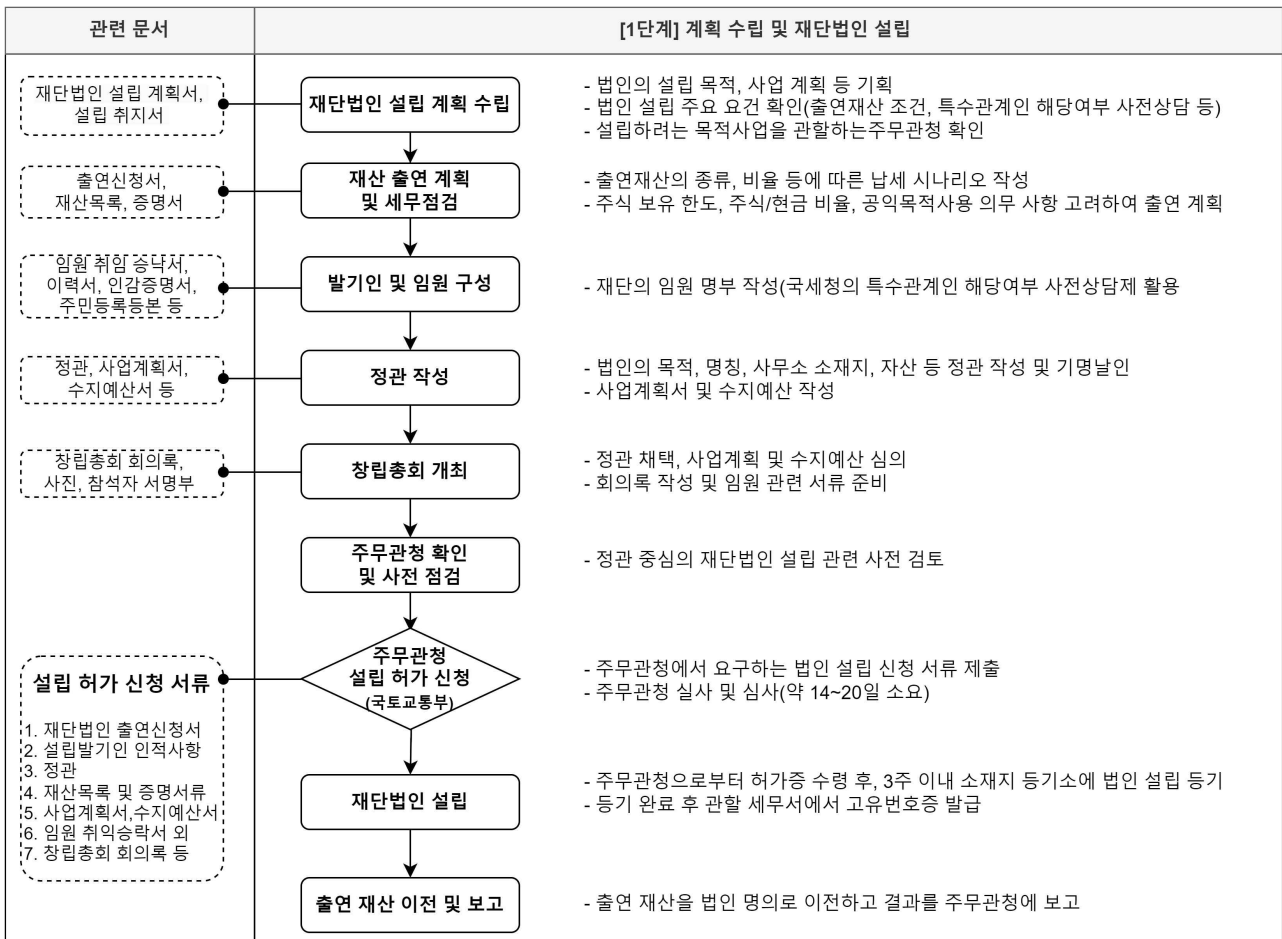
연구·교육재단 설립 프로세스

1. 재단법인 설립 절차

- 재단법인의 설립과 설립 이후 “공익법인등”으로의 지정을 받기 위해 세부 절차를 이해하고, 각 절차마다 요구되는 문서와 조건들을 사전에 준비할 필요가 있음



1.1 비영리법인 설립단계 (상세) [참조1]



○ 설립 계획시 필요 문서 (내부)

구분	문서명	내 용
1	재단법인 설립 계획서 (설립 취지서)	◦ 교육재단법인 설립의 필요성과 타당성 ◦ 국토교통부의 주무관청으로서의 적합성 ◦ 목적사업, 수익사업 계획 ◦ 임원 구성 등 전반적인 법인 설립 계획 수립 포함
2	상세 사업계획서	◦ 목적사업, 수익사업 등 내용 구체화 - 대상, 범위, 예산, 교육 주제 등
3	공익법인등을 위한 규제 리스크 점검 보고서 (주식평가서/특수관계인 구성명세서, 수익용 재산 수익률 입증 서류 등)	◦ 출연재산의 종류/비율 등에 따른 출연 시나리오별 리스크 최소화 계획 - 주식 보유 한도 점검 - 현금 출연 비율 - 출연 주식의 주식 평가 등 전문가 자문 필요 ◦ 세제 혜택을 받기 위한 의무 이행사항 등 사전 점검
4	홈페이지 기획(안)	◦ 공익법인등으로서의 역할을 수행하기 위한 홈페이지 기획 (사업계획서·보고서 및 결산서류 등 공시) ◦ 재단법인의 사업 구체화 후 반영 필요

○ 설립 신청시 필요 문서 (외부) [참조2]

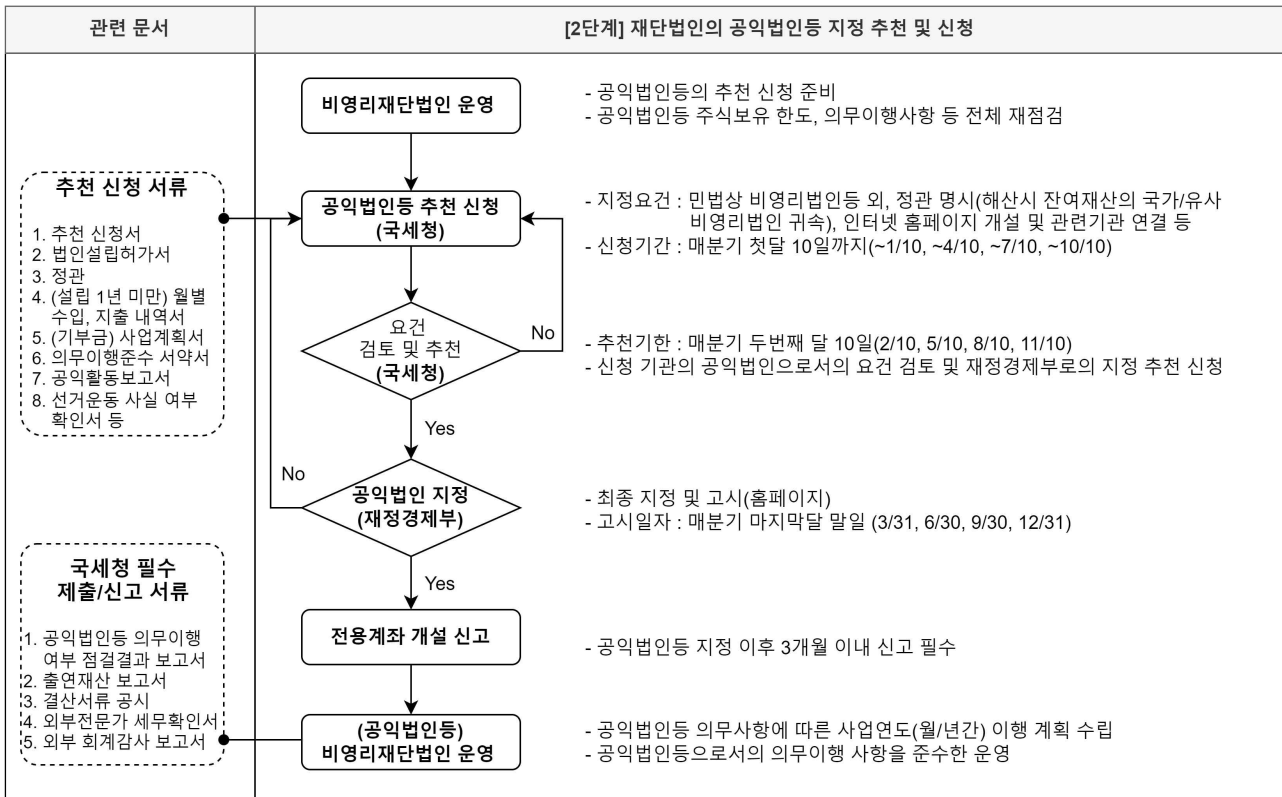
- 재단법인 설립을 위해 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」에 명시된 신청 서류를 기준으로 함
- 주무관청의 담당부서와의 사전 협의를 통해 관련 문서의 사전 점검 필요

구분	문서명	내 용
1	재단법인 출원신청서	◦ 명확한 신청인, 법인명, 소재지, 대표자 명시
2	설립발기인 인적사항	◦ 설립발기인(개인/법인)의 정보 명시
3	정관(법인의 기본규범)	◦ 「민법」 제43조(재단법인의 정관)에 근거하여 필수사항을 포함한 정관을 작성하고, 발기인 총회의 의결을 거쳐 제출 - 법인의 목적, 명칭, 사무소의 소재지, 자산에 관한 규정, 이사의 임면에 관한 규정, 사원자격의 득실에 관한 규정, 존립시기·해산사유
4	재산목록 및 증명서류	◦ 기본재산, 운영재산으로 구분하여 제출 ◦ 재산출연증서, 잔고증명서 포함
5	사업계획서 및 수지예산서	◦ 신청시기에 따라 사업계획서(상반기 신청시 당해연도, 하반기 신청시 익년도) 작성 및 제출
6	임원 취임 예정자 인적사항 및 취임승낙서	◦ 이사 및 감사 등의 취임 정보 명시
7	창립총회 (또는 발기인총회) 회의록	◦ 회의록 장마다 인감 간인과 마지막 장에 전원 성명 기재 후 인감 날인 필수 ◦ 총회사진, 참석자서명부 포함
8	설립취지서	◦ 공익령 제4조 제1항 제2호
9	법인조직 및 상근임직원 정수표	◦ 공익령 제14조
10	회원명부	◦ 공익령 제4조 제1항 제4호
11	사무실 확보 증명서	◦ 민법 제33조, 제36조

※ [참조] 국토교통부 행정정보 참조 (2025.07. 기준)

1. [\[국토교통부 H/P : 비영리법인 설립허가 신청 및 업무 서식\]](#)
2. [\[법제처 : 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙\]](#)

1.2 공익법인등 지정단계(상세) [참조3]



○ 설립 신청시 필요 문서 (외부)

◦ 국세청에서 요구하는 공익법인(구.지정기부금단체) 지정추천 신청 절차 및 구비서류를 기준으로 함

구분	문서명	내 용
1	공익법인등 추천신청서	◦ 국세청으로 제출하는 추천 신청서 (별지 서식 有)
2	법인설립허가서	◦ 주무관청으로부터 발급
3	정관	◦ 필수적으로 아래 내용을 포함한 정관 - 수입의 공익목적 사용, 불특정다수의 수혜자 대상, 해산시 잔여재산의 귀속, 홈페이지 기부금 공개 사항 및 관련 기관 연결 확인
4	결산서 및 사업연도 예산서	◦ (설립 1년 미만 법인) 결산서 대신 직전 월까지의 월별 수입·지출 내역서
5	기부금을 통한 사업계획서	◦ 기부금의 공익목적사업 활용
6	공익법인등 의무이행준수 서약서	◦ 신규 신청시 제출 (별지 서식 有)
7	선거운동 사실 여부 확인서	◦ 선거운동여부 확인

1.3 공익법인등 운영단계(상세)

○ 운영단계에서의 제출·신고 문서 및 이행사항 (위반시 제재 사항 포함)

의무 위반시 제재 사항	[3단계] 공익법인등 운영시 제출 및 신고 의무 사항	
(증여세) 미제출, 불분명한금액의 1%, 1억원 한도	출연재산 보고서	- 사업연도 종료일 4개월 이내
(가산세) 시정요구 미이행시, 자산총액의 0.5%	결산서류 공시	- 사업연도 종료일 4개월 이내
(가산세) MAX (①, ②) ①수입+출연재산의 0.07% ②100만원	외부전문가 세무확인서	- 총자산가액 5억원 이상, 수입 및 출연재산 합계가 3억원 이상인 경우 - 사업연도 종료일 4개월 이내
(가산세) 수입+출연재산의 0.07%	외부 회계 감사보고서	- 주식보유 관련 의무이행 신고대상인 경우 또는 총자산가액 100억원 이상 등 - 사업연도 종료일 4개월 이내
(가산세) 자산총액의 0.5% (1억원 한도)	주식보유 의무이행신고	- 주식 5% 초과, 또는 총 재산가액의 30%(50%) 초과 보유한 경우 - 사업연도 종료일 4개월 이내

의무 위반시 제재 사항	[3단계] 공익법인등 운영시 의무 사항 및 내용	
(가산세) (수입+출연재산)의 0.07%	장부의 작성 및 비치	- 출연재산 및 공익사업 운용 내용 등에 대한 장부 및 증명서류 10년 보존
(가산세) 미사용금액의 0.07%	전용계좌 사용	- 사용의무 대상거래의 전용계좌 사용 필수
(증여세) 공익목적 미사용금액	출연재산의 직접 공익목적 사용	출연재산 - 사용 기한 및 비율 : 출연재산을 3년 이내 100% 소진 - 사용처 : 직접공익목적+수익사업 투자
(증여세/가산세) 미사용금액		매각대금 - 사용 기한 및 비율 : 1년 이내 30%, 2년 이내 60%, 3년 이내 90% - 사용처 : 직접공익목적+수익사업 투자
(증여세/가산세) 미달 및 목적외 사용금액		운용소득 - 사용 기한 및 비율 : 1년 이내 80% (잔여 20% 축적 가능) - 사용처 : 직접공익목적
(가산세) 미사용금액의 10%(200%)		총재산가액 - 사용 기한 및 비율 : 매년 1%(주식 10% 이상시 3%) 이상 - 사용처 : 직접공익목적
(증여세) 한도의 초과금액 기준	주식 보유 한도	출연/취득 - 출연기업의 발행주식총수 대비 10% - 의무이행 미충족 및 상호출자제한기업집단 5% - 자산, 장학, 사회복지 목적 및 의결권 미사용시 20%
(가산세) 초과분의 5%		계열기업 주식 - 재단법인의 총재산가액 대비 조건별 30% - 외부감사, 전용계좌개설 및 사용, 결산서류 공시 이행시 50%
(가산세) 관련 직/간접경비 전액	이사 구성 및 제한	- 출연자 및 특수관계인이 이사 수 1/5 미만 - 임직원으로서의 취임 제한
	공익법인 회계기준 적용	- 외부 회계감사, 결산서류의 공시
(증여세) 관련 직/간접경비 전액	기타 운영 의무 사항	자기내부 거래 금지 - 출연자 및 특수관계자간 정당한 대가 없이 사용한 경우
(가산세) 관련 직/간접경비 전액		특정기업 광고 금지 - 특수관계자간 정당한 대가 없이 광고, 홍보를 하는 경우
(증여세) 잔여재산 전액		해산시 잔여재산 - 해산시 잔여재산을 국가 또는 유사 법인에 귀속하지 않는 경우

재단법인 설립 체크리스트

1. (한맥가족사, 회계/세무사) 공익법인등으로서의 요구사항

순번	요구사항	확인
1	◦ (사업목적) 명확한 사업목적 및 구체적인 사업계획 - “재단법인”으로 추진하고자 하는 논리적 근거 → 영리 조직이 수행하기 어려운 중립적 표준화, 공익적 기술 나눔 등에 대한 명분 - 목적성에 따른 주무관청 결정 및 사전 협의 - 사업계획서에 구체적인 계획(목적사업, 수익사업) 명시 여부 - 설립 이후 3~5년에 대한 중기의 안정적 운영 시나리오 포함 여부	☐
2	◦ (구성) 이사회 명단 중 특수관계인 비율 1/5 이하 - 임원 취임 예정자 명단 - 이사진의 역할 분담을 위해 전문 분야별 이사 지정	☐
3	◦ 정관 내 국세청의 필수 의무사항 삽입 여부 - 소득의 사용 비율 명시(운용소득의 80% 이상 공익 목적사업 사용 등) - 목적사업, 수익사업의 개념적 분리와 회계 별도 계정 항목 명시 - 홈페이지 공시 의무 - 출연자 및 그 특수관계인 간 자기 내부거래 금지 - 해산시 잔여재산의 귀속 사항 - 의결권 행사 금지 (주식 출연 한도 20%인 경우) 사항 등	☐
4	◦ 주무관청 협의를 통한 출연재산 규모 및 세부 요건 - 주식평가서 (주식평가액의 보수적 산정→세무 리스크 최소화를 위함) - 주식 보유 비율 및 현금 출연 규모 결정→출연기업별 주식보유 명세서 - 주식의 기본재산 귀속 - 안정적인 운영을 위한 충분한 현금(보통재산) 보유 여부	☐
5	◦ 사무실 확보 - 재단의 운영을 위한 사무실, 교육 및 연구시설 등	☐
6	◦ 안정적 재단 운영 계획 (사후 관리) - 법인조직, 상근임직원 등 조직도 - 홈페이지 (홈페이지 내 공익법인 공시를 위한 메뉴/탭 필수)	☐
7	◦ (필요시) 수익용 재산 수익률 입증 서류 - 최근 3년간의 배당 성향을 통해 목적사업비를 충당할 수 있음을 입증	☐
8	◦ “기업의 보조 수단” 오해 불식 장치를 위한 내부 합의서 - 재단법인의 운영 및 활동이 출연자/출연기관의 영업, 매출, 경영권을 보조하지 않는다는 내부 합의서 등	☐

2. (한맥가족사 → 주무관청) 설립 신청 제출 서류

순번	제출 서류	확인
1	◦ 재단법인 출원신청서	☐
2	◦ 설립발기인 인적사항	☐
3	◦ 정관(법인의 기본규범)	☐
4	◦ 재산목록 및 증명서류	☐
5	◦ 사업계획서 및 수지예산서	☐
6	◦ 임원 취임 예정자 인적사항 및 취임승낙서	☐
7	◦ 창립총회 (또는 발기인총회) 회의록	☐
8	◦ 설립취지서	☐
9	◦ 법인조직 및 상근임직원 정수표	☐
10	◦ 회원명부	☐
11	◦ 사무실 확보 증명서	☐

3. (재단법인 → 국세청) 공익법인등 추천 신청 제출 서류

순번	제출 서류	확인
1	◦ 공익법인등 추천신청서	☐
2	◦ 법인설립허가서	☐
3	◦ 정관	☐
4	◦ 결산서 및 사업연도 예산서	☐
5	◦ 기부금을 통한 사업계획서	☐
6	◦ 공익법인등 의무이행준수 서약서	☐
7	◦ 선거운동 사실 여부 확인서	☐

국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인 설립허가 신청 서류

순번	문서명	필수 항목
1	법인 설립허가 신청서	- 명확한 신청인, 법인명, 소재지, 대표자 명시
2	설립발기인 인적사항	- 설립발기인(개인/법인)의 정보 명시
3	정관(법인의 기본규범)	- 「민법」 제43조(재단법인의 정관)에 근거하여 필수사항을 포함한 정관을 작성하고, 발기인 총회의 의결을 거쳐 제출 · 필수사항 : 법인의 목적, 명칭, 사무소의 소재지, 자산에 관한 규정, 이사의 임면에 관한 규정, 사원 자격의 특실에 관한 규정, 존립시기·해산사유
4	재산목록 및 증명서류	- 기본재산, 운영재산으로 구분하여 제출
5	사업계획서 및 수지예산서	- 신청시기에 따라 사업계획서(상반기 신청시 당해연도, 하반기 신청시 익년도) 작성 및 제출
6	임원 취임 예정자 인적사항 및 취임승낙서	- 이사 및 감사 등의 취임 정보 명시
7	창립총회 (또는 발기인총회) 회의록	- 회의록 장마다 인감 간인과 마지막 장에 전원 성명 기재 후 인감 날인 필수

※ 신청 서류 상세 내용 - 국토교통부 행정정보 참조 (2025년 7월 기준)

1. [\[국토교통부 H/P : 비영리법인 설립허가 신청 및 업무 서식\]](#)

2. [\[법제처 : 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙\]](#)

□ 신청 서류 상세(비영리법인, 공익법인 구분)

순번	구비서류	근거법령	공익 법인	비영리 법인
1	법인설립허가신청서	국토부 법인규칙 제3조, 동 규칙 별지 제1호 서식	○	○
2	설립취지서	공익령 제4조 제1항 제2호	○	△
3	설립발기인 인적사항	국토부 법인규칙 제3조 제1호, 공익령 제4조 제1항 제1호	○	○
4	임원취임예정자의 이력서	국토부 법인 규칙 제3조 제5호, 공익령 제7조 제1항 제2호	○	○
5	임원취임승낙서	국토부 법인규칙 제3조 제5호, 공익령 제7조 제1항 제4	○	○
6	창립총회회의록, 법인인장, 총회사진, 참석자명부	국토부 법인규칙 제3조 제6호 공익령 제4조 제1항 제8호	○	○
7	정관	국토부 법인규칙 제3조 제2호, 공익령 제4조 제1항 제3호, 민법 제40조, 제43조	○	○
8	법인조직 및 상근임직원 정수표	공익령 제14조	○	△
9	재산출연증서, 잔고증명서	국토부 법인규칙 제3조 제3호, 공익령 제4조 제1항 제4호	○	○
10	재산목록	국토부 법인규칙 제3조 제3호, 공익령 제4조 제1항 제4호	○	○
11	재산증명서	국토부 법인규칙 제3조 제3호, 공익령 제6호	○	○
12	회원명부	공익령 제4조 제1항 제4호	○	△
13	해당사업연도분의 사업계획서 및 수지예산서	국토부 법인규칙 제3조 제4	○	○
14	사무실 확보 증명서	민법 제33조, 제36조	○	○

1.법인설립 허가 신청서 (관련 업무 서식 활용)

■ 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2013.3.23>

법인 설립허가 신청서

접수번호		접수일	처리 일	처리기간	20일
신청인	성명			생년월일 (외국인등록번호)	
	주소			전화번호	
법 인	명칭			전화번호	
	소재지				
대표자	성명			생년월일 (외국인등록번호)	
	주소			전화번호	

「민법」 제32조 및 「국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙」 제3조에 따라 위와 같이 법인 설립허가를 신청합니다.

이
예
로

신청인

(서명 또는 인)

국 토 교 통 부 장 관
행정중심복합도시건설청장

신청인 제출서류	1. 설립발기인의 성명·생년월일·주소 및 약력을 적은 서류(설립발기인이 법인인 경우에는 그 명칭, 주된 사무소의 소재지, 대표자의 성명·생년월일·주소와 정관을 적은 서류) 1부 1. 정관 1부 2. 재산목록(재단법인의 경우에는 기본재산과 운영재산으로 구분하여 적어야 합니다) 및 그 증명서류와 출원 신청이 있는 경우에는 그 사실을 증명하는 서류 각 1부 3. 해당 사업연도분의 사업계획 및 수입·지출 예산을 적은 서류 1부 4. 임원 취임 예정자의 성명·생년월일·주소·약력을 적은 서류 및 취임승낙서 각 1부 5. 창립총회 회의록(설립발기인이 법인인 경우에는 법인 설립에 관한 의사 결정을 증명하는 서류) 사본 1부	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	재산목록에 적힌 재산의 토지(건물) 등기부 등본	

처리절차



신청인

처리기관: 국토교통부, 행정중심복합도시건설청(비영리법인의 설립 및 감독 업무 담당부서)

2.설립발기인 인적사항 (관련 업무 서식 활용)

발기인 인적사항				
연번	성명 (한자)	생년월일	(우편번호) 주 소	연 락 처
	주요약력 (약력은 가급적 법인의 목적사업과 관련된 것을 중심으로 3~4개 정도를 적고 전·현직 여부를 표시)			
1	홍길동 (洪吉童)	1900.00.00	(123-456) 경기도 과천시 관문로 12 123-45번	02) 1234-5678
	☐ (전) ☐ (현) ☐ (현)			
2				
3				
4				
5				

3.정 관

정 관 (재단법인 정 관예시)

4.재산목록 및 증명서류 (관련 업무 서식 활용)

재 산 목 록						
재산구분		수량	소재지	평가액(원)	취득원인	비고
기본 재산	현 금	계좌				dPclrma
	주 식	주				
	채 권					기업(회사)채 포함
	【동산 소계】					
	건 물	m ²				
	전(田)	m ²				
	답(畓)	m ²				
	대(垞)	m ²				
	임야(林野)	m ²				
	기 타					
	【부동산 소계】					
	기 타					
	【합 계】					
보통 재산	품 목	대 수	종 류	평가액(원)	취득원인	비고
	현 금					
	컴퓨터					
	차 량					
	기 타					
	【합 계】					
【총 계】						

작성자 : 재단법인 ○○○○ 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

재산 출연 승낙서

1. 출연재산

연 번	종 류	규모(m ²)	평가액(원)	연간수입액(원)	소재지	비고
1	토 지					
2	건 물					
3	예 금					
4	유가증권					
5						

2. 본인이 소유한 위 재산을 증빙서류와 같이 설립하는 귀 ○○ 법인의
재산으로 무상 출연(기부)할 것을 승낙함

20 년 월 일

주 소 :

생년월일 :

성 명 : ○○○ (인감날인)

첨부 : 1. 인감증명서 1부.

2. 토지 또는 건물 등기부등본(토지/건물 출연 시) 1부.

3. 은행잔고 증명서(현금 출연 시) 1부.

○○○법인 귀중

5.사업계획 및 수지예산서 (관련 업무 서식 활용)

사 업 계 획 서	
I. 주요사업 목표	
1.	
2.	
3.	
II. 세부사업 내용	
1. (제1사업명)	
가. 목 적 :	
나. 사업내용 :	
(1) 시행시기 :	
(2) 장 소 :	
(3) 사업내용 :	
다. 시행방법 :	
라. 소요예산 : 금 000원	
(1) 인 건 비 :	
(2) 운 영 비 :	
(3) 기 타 :	
마. 기타사항 :	
바. 향후계획 :	
2. (제2사업명)	
3. (제3사업명)	

작성자 : 재단법인 ○○○○ 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

사업수지예산서

회계연도 : 20 년도

(단위 : 천원)

수 입			지 출		
구 분		금 액	구 분		금 액
① 회 비			① 경상비	인 건 비	
				운 영 비	
	소 계			소 계	
② 출연금	기본재산		② 퇴직 적립금		
	보통재산		③ 법인세		
	소 계		④ 목 적 사업비	사업계획별로 작성	
③ 과실소득 (3억×4.5%)					
④ 수 익 사 업				소 계	
			⑤ 기본재산 편입액		
	소 계		⑥ 차 기 이월액	목 적 사 업 준비금	전기
⑤ 전 기 이월액					당기
				이월 잉여금	
	소 계			소 계	
⑥ 법인세 환급액			⑦		
⑦			⑧		
⑧			⑨		
합 계			합 계		

작성자 : 재단법인 ○○○○ 출연자 ○○○○ (날인 또는 서명)

- 주) 1. 법인의 설립목적과 정관에 따른 사업내용을 판단할 수 있도록 작성하되, 사업의 목적범위내에서 실현가능한 사업을 구체적으로 기재하며, 사업계획과 예산 내역서는 반드시 상호 연계(連繫)되도록 작성
2. 설립허가 신청시기가 하반기(下半年)인 경우에는 다음연도를 설립연도로 간주하여 작성
3. 사업의 제1차년도 : 수입의 ②출연금란 중 기본재산 금액과, 지출의 ⑤기본재산 편입액은 치되어야 함.

6.임원 취임 예정자 인적사항 및 취임승낙서 (관련 업무 서식 활용)

임원취임 예정자 인적사항					
연번	직 위	성명 (한자)	생년월일	(우편번호) 주 소	연 락 처
	주요약력				임기
1	이사장	홍길동 (洪吉童)	1900.00.00	(123-456) 경기도 과천시 관문로 12 123-45번	02) 1234-5678
	☐ (전) ☐ (현) ☐ (현)				4년
2					
3					
4					
5					

작성자 : 재단법인 ○○○○ 출연자 ○○○ (날인 또는 서명)

임원 취임 승낙서

성 명 :

생년월일 :

주 소 :

본인은 이번에 새로 설립하는 사단(재단)법인 ○○○○의
이사(감사)에 `00.00.00.부터 `00.00.00.까지 취임하는 것을
승낙합니다.

20 년 월 일

이사(감사) 취임예정자 ○○○○ (날인 또는 서명)

사단(재단)법인 ○○○○ 설립자 대표 ○○○○ 귀하

7. 창립총회 회의록

창립(발기인) 총회 회의록

1. 회의 일시 : 2020년 09월 00일(월) 00시

2. 회의 장소 : The-K호텔 서울

3. 회의 안건

- 제1호 의안 : 의장선출
- 제2호 의안 : 설립취지 채택
- 제3호 의안 : (가칭)재단법인 한국인프라기술연구원 명칭제정(안)
- 제4호 의안 : 정관(안) 심의 및 승인
- 제5호 의안 : 출연재산(안) 채택
- 제6호 의안 : 임원 선임 및 임기 결정
- 제7호 의안 : 이사장 선출
- 제8호 의안 : 사업계획서 및 수지예산서(안) 심의 및 승인
- 제9호 의안 : 사무소 설치
- 제10호 의안 : 법인조직 및 상근임직원 정수 책정
- 기타 안건(있는 경우 상정)

4. 출석 회원(발기인 포함) : 명 - ○○○, ○○○, ○○○, ...

5. 결석 회원(발기인 포함) : 명 - ○○○, ○○○, ○○○, ...

6. 회의내용

- 임시 사회자 ○○○은 본 총회가 적법하게 성립되었음을 성원 보고한 후 ‘의장 선출’ 을 상정하다.

☐ 제1호 안건 : 의장선출

● ○○○님이 ○○○님을 임시의장으로 추천을 주문하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

☐ 제2호 안건 : 설립취지 채택

● 설립취지문을 ○○○님께서 총회자료를 근거로 낭독하다.

● 의결) 준비된 설립취지문(안)에 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제3호 안건 : (가칭)한국인프라기술연구원 공식명칭 결정

● 공식명칭에 대해 ○○○님이 한국인프라기술연구원으로 제안하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제4호 안건 : 정관(안) 심의 및 승인

● ○○○님이 정관(안)을 낭독하다.

● 정관 작성 과정에 대해 의장이 부연 설명하고 원안승인을 주문하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

□ 제5호 안건 : 출연재산(안) 채택

● 출연재산 내용을 의장이 설명하고 ○○님께서 원안승인을 주문하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다.

- 출연재산 채택 의결내용

▷주식 및 출자 : 000,000,000원 → 기본재산

▷현금 : 000,000,000원 → 보통재산

□ 제6호 안건 : 임원 선임 및 임기결정

● 임원의 수는 정관 심의에서 기 결정되었듯이 이사 0명 이상 00명 이내, 감사 0명을 선임하기로 하고 ○○○, ○○○, ○○○, 이상 0명의 이사, ○○○, ○○○, 이상 0명을 감사로 추천하다.

● 이사 및 감사의 임기는 0년으로 의결 주문하다.

● 의장이 제안된 이사 및 감사 후보자에 대한 동의, 재청 여부를 묻고 전원 찬성하다.

● 의결) 의장이 임원의 선출 및 임기가 가결되었음을 선포하다.

□ 제7호 안건 : 이사장 선출

● ○○○님께서 ○○○님을 이사장으로 추천하다.

● 의결) 의장이 이사장으로 ○○○님이 선출되었음을 선포하다.

☐ 제8호 안건 : 사업계획서와 수지예산서(안) 심의 및 승인

● ○○○ 이사가 총회 자료를 근거로 제안 설명하고 ○○○ 감사가 원안 승인을 주문하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다

☐ 제9호 안건 : 사무소 설치

● 의장이 ○○○(○○○ 소재) 법인 사무실을 무상 사용하는 것에 대해 설명하고 의결 주문하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다

☐ 제10호 안건 : 법인조직 및 상근임직원 정수 책정

● 의장이 총회자료집을 근거로 설명하고 의결 승인을 주문하다.

● 의결) 전원 찬성으로 승인하다

● 의장이 폐회 동의 여부를 물으니 모두 동의하여 폐회를 선언하다.

20 년 월 일

재단법인 한국인프라기술연구원

발기인 대표 ○○○ (인)

발기인 ○○○ (인)

발기인 ○○○ (인)

발기인 ○○○ (인)

공익법인등 추천 신청 서류

순번	문서명	필수 항목
1	공익법인등 추천 신청서	- 내용 .
2	법인설립허가서	- (법률에 따라 직접 설립된 기관) '등록에 관한 사항을 증명할 수 있는 서류'로 대체 가능
3	정관	- 수입의 공익목적 사용, 불특정다수의 수혜자 대상 - 해산시 잔여재산의 귀속 - 인터넷 홈페이지 개설 등의 요건 포함
4	최근 3년간 결산서 및 해당 사업연도 예산서	- 설립 후 1년 미만의 경우, 결산서 대신 직전 월까지의 월별 수입·지출 내역서로 대체 가능
5	향후 3년 동안 기부금을 통한 사업계획서	-
6	공익법인등 의무이행준수 서약서	- 신규 신청시 제출
7	선거운동 사실 여부 확인서	- 선거운동 확인을 위한 제출
8	기부금 모금 및 지출을 통한 공익활동보고서	- 재지정시 제출

※ 신청 서류 상세 내용 - 국세청 공익법인등 지정추천 신청

1. [\[국세청 누리집 : 공익법인등\(구.지정기부금단체\) 지정추천 신청\]](#)

0.공익법인 지정 관련 체크리스트

공익법인용 「지정추천 셀프 체크리스트」				
1 신청대상 법인 적정 여부 (법인세법 시행령 제39조 제1항 제1호 바목)			여	부
- 주무관청에서 허가를 받은 비영리법인(민법§32), 비영리외국법인, 사회적협동조합, 공공기관(공기업 제외), 법률에 따라 직접 설립된 기관 중 하나에 해당하는지				
2 필수서류 제출 Check				
구분	제출 서류	확인 내용	여	부
①공통제출 (신규,재지정)	법인설립허가서	분실·훼손시 재발급 받아 제출 (재발급이 불가능 한 경우, 설립허가 받은 단체임이 확인되는 공문 등 제출 가능)		
	정관	주무관청 승인받은 정관 제출 (일부발체 제출 불가)		
	결산서	• 설립 후 3년 이상 : 최근 3개년 제출(2020년~2022년) (만약, 2022년 결산완료전이면 2019~2021년 제출) • 설립 후 3년 미만 : 제출 가능한 사업연도 결산서, 추천 신청한 달의 직전 월까지의 월별 수입·지출 내역서 제출		
	예산서	2023년분 제출		
②신규신청의 경우만 제출	서약서	의무이행준수 서약서		
	사업계획서	- 3개년(2023년~2025년) 제출 - 각 연도별로 작성하는 것이 원칙임(자유 양식)		
③재지정신청의 경우만 제출	공익활동보고서	직전 지정기간 동안의 공익활동내역 작성(자유 양식)		
	사업계획서	- 5개년(2023년~2027년) 제출 - 각 연도별로 작성하는 것이 원칙임(자유 양식)		
3 지정요건 충족 Check				
▶ 정관내용 Check				
구분	확인 내용		여	부
④공익목적	정관 내용(취지)상 아래의 사항이 반영되어야 함 ①수입을 회원의 이익이 아닌 공익을 위해 사용 ②수혜자가 불특정 다수일 것 [인정불가 사례] 회원 전문성 향상(x), 회원간 정보교환(x), 회원연수(x), 회원간 친목도모 및 유대강화(x) 권익증진(x)			
⑤해산시 잔여재산 귀속	해산하는 경우 잔여재산을 국·지·방·자·치·단·체 또는 유사한 목적을 가진 다른 비영리법인(또는 공익법인)에 귀속하도록 한다. (명시적인 문구가 포함되어야함) [인정불가 사례] 유사한 목적을 가진 비영리단체(x), 공익단체(x), 사회적협동조합(x) , 유사목적법인(x), 유사단체(x), 공익적기금(x)			
⑥기부금 모금실적	홈페이지를 통해 「연간 기부금 모금액 및 활용실적」을 공개함을 기재 (명시적인 문구가 포함되어야함)			
▶ 홈페이지 Check				
구분	확인 내용		여	부
⑦홈페이지 개설	• 불특정 다수가 공익목적을 확인할 수 있도록 독립된 한글 홈페이지 개설 (대표자 인사말, 설립취지, 연혁, 조직도, 사업내용 등을 확인할 수 있어야함) • 인터넷 카페·블로그는 원칙적 인정 안 됨 [예외] 포털사이트에서 검색가능하고, 연중 자료열람제한 없고, 단체소개 등 홈페이지 기능이 가능할 경우는 예외적으로 인정 됨 • 영문 홈페이지·페이스북은 인정 안 됨			
⑧홈페이지 연결	공익위반제보가 가능하도록 국세청·국민권익위원회·주무관청 중 1개 이상 홈페이지와 연결(링크)해야 함 ☞ 국세청은 홈택스 탈세제보와 연결			
⑨기부금 모금실적 공개	• 재지정의 경우 종전 최초 지정년도부터 신청직전년도까지 홈페이지 및 국세청 홈택스에 각각 공개하여야 함			
주의사항	◆ 지정기간 만료 전에는 추천신청 불가함 ◆ 지정취소된 경우 지정취소된 날부터 3년이 경과하여야 추천신청이 가능함 ◆ 2023년의 경우 '23.10.10.까지 신청하면 '23.1.1.부터 기부금단체 소급적용			

1.공익법인등 추천 신청서

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제63호의5서식] <개정 2023. 3. 20.>

공익법인등 [] 추천 [] 명칭변경 신청서

※ 뒷면의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호		접수일시	
① 신청대상 법인의 구분	[] 민법상 비영리법인 [] 사회적협동조합 [] 공공기관등 [] 비영리외국법인		
② 신청대상법인의 신청 구분	[] 추천 신청(지정기간 3년): 최초 지정신청 또는 지정기간 종료 후 2년 경과 후 지정신청의 경우 [] 추천 신청(지정기간 6년): 지정기간 종료 후 2년 이내 재지정신청의 경우 [] 명칭변경 신청		
신청대상법인 인적사항	법인(단체)명		사업자등록번호(고유번호)
	법인등록번호		
	대표자		설립일
	연락처		홈페이지주소
	본점 및 주사무소 소재지		
	주무관청명		주무관청 부서명
	사업내용		
기부금 모집내역	기부금 모집 목적		
	기부금 모집기간 및 목표액 [지정일이 속하는 사업연도부터 3년(재지정은 5년)간] (단위: 백만원)		
	년	년	년
	년	년	합 계
기부금 관리방법			
명칭변경 사항	변경 전 법인(단체)명		변경 후 법인(단체)명

대리인이 지정기부금단체 신청을 하는 경우에는 아래의 위임장을 작성하시기 바랍니다.

위 임 장	본인은 공익법인등 추천 및 명칭변경 신청과 관련한 모든 사항을 아래의 대리인에게 위임합니다.		
	본 인: (서명 또는 인)		
대리인 인적사항	성명	생년월일	전화번호
	신청인과의 관계		

「법인세법 시행규칙」 제18조의3제2항 및 제6항에 따라 공익법인등 추천신청서류 및 명칭변경서류를 제출합니다.

년 월 일

신청인: (서명 또는 인)

위 대리인: (서명 또는 인)

국세청장
세무서장 귀하

첨부서류	뒤쪽 참조
------	-------

추천신청서류	1. 법인 등의 설립 또는 등록에 관한 다음의 서류 (1) 민법상 비영리법인, 공공기관등의 경우: 법인설립허가서 (2) 사회적협동조합의 경우: 사회적협동조합 설립인가증 (3) 비영리외국법인의 경우: 외국의 정부가 발행한 해당 법인의 설립에 관한 사항을 증명할 수 있는 서류 2. 정관 3. 최근 3년간의 결산서 및 해당 사업연도 예산서(예시: 해당 사업연도가 2023년인 경우 2020년~2022년 결산서 및 2023년도 예산서, 2022년 결산 전인 경우 2019년~2021년 결산서 및 2023년 예산서). 다만, 제출일 현재 법인 등의 설립기간이 3년이 경과하지 않은 경우에는 (i) 제출 가능한 사업연도의 결산서 (ii) 해당 사업연도 예산서 (iii) 국세청장에 추천을 신청하는 날이 속하는 달의 직전 월까지의 월별 수입·지출 내역서를 제출합니다. 4. 지정일이 속하는 사업연도부터 3년(지정기간이 6년인 경우에는 5년)이 경과하는 날이 속하는 사업연도까지의 기부금 모집을 통한 사업계획서 5. 법인 대표자의 [별지 제63호의6서식]의 공익법인등 의무이행준수 서약서(지정기간이 3년인 경우에만 제출합니다) 6. 기부금 모금 및 지출을 통한 공익활동보고서(지정기간이 6년인 경우에만 제출합니다)
명칭변경신청서류	1. 외국의 정부가 발행한 해당 법인의 설립에 관한 사항을 증명할 수 있는 서류(비영리외국법인의 경우에만 제출합니다) 2. 정관(구 정관, 신 정관, 신규 대비표 첨부)

작성 방법

- ①란은 아래를 확인하시고 해당되는 곳에 "√"표시를 합니다.
 - 민법상 비영리법인: 「민법」 제32조에 따른 사단·재단 법인
 - 사회적협동조합: 「협동조합기본법」 제85조에 따른 사회적협동조합
 - 공공기관등: 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(같은 법 제5조제3항제1호에 따른 공기업은 추천대상 단체가 아닙니다) 또는 법률에 따라 직접 설립 또는 등록된 기관
 - 비영리외국법인: 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제2조에 따른 재외동포의 협력·지원, 한국의 홍보 또는 국제교류·협력을 목적으로 하는 비영리외국법인
- ②란은 아래를 확인하시고 해당되는 곳에 "√"표시를 합니다.
 - 최초로 지정신청을 하는 경우 또는 지정기간이 종료된 후 2년이 경과된 법인이 지정신청을 하는 경우: 지정일이 속하는 연도의 1월 1일부터 3년간 공익법인등으로 인정
 - 지정기간이 종료된 후 2년 이내인 법인이 재지정신청을 하는 경우: 재지정일이 속하는 사업연도의 1월 1일부터 6년간 공익법인등으로 인정
- ‘명칭변경 사항’은 명칭변경 신청 시에만 작성합니다(명칭변경 신청 시 ‘기부금 모집내역’은 작성하지 않습니다).

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2.법인설립허가서

주무관청으로부터 발급

3.정 관

정 관

4.수입·지출 내역서 및 사업연도 예산서

예산서(자율양식)
※ 제시된 내용을 참고하여 목차 및 양식을 자유롭게 재구성·활용할 수 있습니다.

I. 총괄표

(단위 : 원)

수입		지출	
구분	금액	구분	금액
①회비		①인건비	
		②임대료	
②출연금		③목적사업	
③기부금			
		...	
④목적사업			
...			
합계		합계	

II. 수입 예산서

(단위 : 원)

수입항목	예산 수입액	산출근거
①회비		
②출연금		
③기부금		
④목적사업		
...		
합계		

III. 지출 예산서

(단위 : 원)

지출항목	예산 지출액	산출근거
①인건비		
②임대료		
③목적사업		
...		
합계		

지정기부금단체장(이사장)

(서명 또는 인)

5.향후 3년 동안 기부금을 통한 사업계획서

사 업 계 획 서(자유양식)

※ 제시된 내용을 포함하되 목차 및 양식을 자유롭게 재구성·활용할 수 있습니다.

※ 연도별 작성 (신규신청은 향후 3년, 재지정신청은 5년)

(20××년)

I. 주요사업 목표

1. ○○○ 지원사업
2. ○○○ 운영
3. 기타 본회의 목적 달성에 필요한 사업

II. 세부사업 내용

1. (제1사업명) ○○○ 지원사업

가. 목 적 : 상담 및 교육을 통하여 ~ 지원함을 목적으로 한다.

나. 사업내용 :

(1) 사업기간 :

(2) 장 소 :

(3) 수혜대상 :

다. 기부금 모금 목표액 :

라. 기부금 관리방법 :

마. 세부추진계획 :

바. 소요예산 : 금○○○원

(1) 인건비 :

(2) 운영비 :

(3) 기 타 :

2. (제2사업명)

3. (제3사업명)

지정기부금단체장(이사장)

(서명 또는 인)

6.공익법인등 의무이행준수 서약서

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제63호의6서식] <개정 2023. 3. 20.>

공익법인등 의무이행준수 서약서

○ 법인·단체명 또는 기관명:

○ 본인은 위 법인·단체 또는 기관의 대표자로서 해당 법인 등이 「법인세법 시행령」 제39조제1항제1호바목에 따른 공익법인등으로 지정되는 경우 그 지정기간 동안 같은 조 제5항에 따른 의무이행 사항을 충실하게 준수할 것을 서약합니다.

년 월 일

위 법인·단체 또는 기관의 대표자

(서명 또는 인)

국세청장
세무서장

귀하

유의사항

위 법인·단체 또는 기관의 주사무소 및 본점 소재지 관할 세무서장 또는 국세청장에게 제출합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

7.선거운동 사실 여부 확인서

확 인 서	
법인(단체)명 : 대 표 자 : 사업자등록(고유)번호 : 본점(주사무소)소재지 :	
위 법인(단체)는 지정기부금단체 등으로 지정·고시되는 날이 속하는 연도와 그 직전 연도에 비영리법인의 명의 또는 그 대표자의 명의로 특정 정당 또는 특정인에 대한 「공직선거법」 제58조제1항에 따른 선거운동을 한 사실이 없음을 확인합니다.	
년 월 일	
지정기부금단체장(이사장) (서명 또는 인)	
세무서장	귀하

8.공익활동보고서

공익활동보고서(자유양식)

※ 제시된 내용을 포함하되 목차 및 양식을 자유롭게 재구성·활용할 수 있습니다.

※ 종전 지정기간 동안의 공익활동사항을 연도별 작성

(20××년)

I. 주요 공익활동 실적

1. ○○○ 지원사업
2. ○○○ 운영
3. 기타 본회의 목적 달성에 필요한 사업

II. 공익활동 실적

1. (제1공익활동) ○○○ 지원사업

가. 목 표 : 상담 및 교육을 통하여 ~ 지원함을 목적으로 한다.

나. 활동내용 :

(1) 활동기간 :

(2) 장 소 :

(3) 수혜대상 :

다. 기부금 지출액 : 금○○○원

(1) 인건비 :

(2) 운영비 :

(3) 기 타 :

라. 당초 사업계획 달성 여/부 :

마. 기타사항 :

2. (제2공익활동)

3. (제3공익활동)

※ 첨부 : 공익활동 행사사진, 홍보책자, 기타 유인물 등 다양한 자료 첨부

지정기부금단체장(이사장)

(서명 또는 인)